

증거 분리제출에 관한 업무처리 지침

<제정 대검예규 제1189호, 2021. 2. 22.>

<개정 대검예규 제1442호, 2024. 7. 1.>

<개정 공소청예규 제86호, 2026. 10. 2.>

제1장 총 칙

제1조 【목적】 이 지침은 형사소송법령에 따른 증거의 분리·제출 및 이와 관련된 제반 업무처리절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【증거 분리 대상사건】 ① 구공판 사건은 수사기록에서 증거를 분리하여 제출한다. 단, 교통사고, 음주·무면허운전, 폭력범죄 등 사건 중 피고인이 자백하고 간이 공판절차로 진행되는 사건의 경우 증거를 분리하지 아니하고 제출할 수 있다.

② 구약식 후 형사소송법 제450조에 따라 공판절차에 회부된 사건 및 같은 법 제453조 제1항에 따라 정식재판 청구된 사건(이하 '공판절차 회부 등 사건'이라 한다) 중 피고인 또는 변호인이 검사 신청 증거 전체에 대하여 증거로 함에 동의하지 아니한 사건은 증거를 분리하여 제출한다.

제2장 구공판 사건의 증거 분리제출

제3조 【증거기록 조제】 ① 검사는 구공판 사건의 공소제기시 증거목록을 작성하고, 수사기록에서 증거를 분리·편철하여 증거기록을 만든다.

② 제1항의 증거기록에는 다음 각 호의 증거를 편철한다.

1. 각종 조서, 진술서, 증거물 등 공소사실에 관련된 증거
2. 몰수·추징 등 부가형이나 압수물 처분과 관련된 증거
3. 양형에 관련된 증거
4. 그 밖에 **공소제기 검사**가 제출할 필요가 있다고 인정한 증거

③ 증거목록의 기재순서는 수사기록에 기재된 쪽수 순서에 의하여 증거명칭을 기재하고, 수사기록 쪽수를 표시하되 증거별 입증취지를 참조사항란에 기재한다.

④ 증거기록은 증거목록에 기재된 순서대로 편철하되 따로 쪽수를 기재하지 아니한다.

⑤ 수인의 피의자 중 일부를 구공판, 일부를 구약식하는 경우에는 구약식 사건에 관련된 제2항 기재 증거를 등분하여 따로 구약식기록을 만든다.

제4조 【열람·등사의 제한과 증거목록 표시】 ① 형사소송법 제266조의3 제2항에 해당하여 열람·등사를 제한할 상당한 이유가 있는 증거의 경우 비고란에 그 범위와 이유를 기재한다. 비공개의 범위에 진술자의 인적사항이 포함된 경우에는 증거목록에도 진술인의 성명을 기재하지 아니한다.

② 증거의 열람·등사는 시기와 방법을 제한할 수 있으며, 비고란에 ‘증인신문 후 공개’ 등 시기의 제한과 ‘열람만 허용’ 등 방법의 제한을 기재한다.

제5조 【기록관리】 ① 사건사무 담당 직원은 사건결재 및 전산입력 후 수사기록과 증거기록 및 공판카드를 공판담당 직원에게 인계한다.

② 판결이 확정되어 법원으로부터 공판기록과 함께 증거기록이 반환되면 담당 직원은 수사기록과 합철한 후 보존한다.

제3장 공판절차 회부 등 사건의 증거 분리제출

제6조 【구약식 기록의 반환】 법원으로부터 공판절차 회부 등으로 인하여 수사기록이 반환되면 공판담당 직원이 이를 관리한다.

제7조 【공판카드·증거목록의 작성】 ① 공판검사는 공판절차 회부 등 사건에 대하여 제1회 공판기일 전에 공판카드와 증거목록을 작성한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사건(이하 ‘중요사건’이라 한다)의 경우에는 공소를 제기한 검사(이하 ‘**공소 제기 검사**’라 한다)가 공판카드와 증거목록을 작성한다.

1. 수사기록 500쪽 이상인 사건

2. 피고인 5명 이상인 사건

3. 공판부장검사와 **공소제기 검사 소속 부서의 부장검사**가 협의한 사건

4. 기타 각급 **공소청**의 장이 지정하는 사건

② 각급 **공소청**의 장은 청별 사정을 고려하여 제1항의 중요사건 기준을 별도로 정할 수 있다.

제8조 【공판카드 등 작성을 위한 기록의 대출 및 반환】 ① **공소제기 검사**는 공판카드·증거목록 작성 등을 위하여 필요한 경우 공판담당 직원으로부터 수사기록을 대출한다.

② **공소제기 검사**가 공판카드·증거목록 작성을 마친 후에는 작성된 공판카드·증거목록과 수사기록을 공판담당 직원에게 반환한다.

제9조 【증거 분리 대상사건】 ① 제1회 공판기일에 피고인과 변호인이 검사 신청 증거 전체에 대하여 증거로 함에 동의한 경우 증거를 분리하지 아니하고 수사기록 전체를 제출한다.

② 피고인 또는 변호인이 검사 신청 증거 전체에 대하여 증거로 함에 동의하지 아니한 경우 수사기록에서 증거를 분리·편철하여 별도로 증거기록을 만든다.

제10조 【증거 분리를 위한 기록의 대출 및 반환】 ① 공판검사는 제9조 제2항의 사건에 대하여 증거기록을 만든다. 단, 중요사건의 경우 **공소제기 검사**가 증거기록을 만든다.

② 제1항 단서의 경우 **공소제기 검사**는 공판담당 직원으로부터 수사기록을 대출하여 증거를 분리한 후 증거기록과 수사기록을 공판담당 직원에게 반환한다.

제11조 【준용규정】 증거목록의 작성 및 증거기록의 조제, 기록관리 등에 관하여 이 장에 규정되지 않은 내용은 제2장의 규정을 준용한다.

제4장 보 칙

제12조 【내규에의 위임】 ① 이 지침 시행을 위하여 각급 청은 대응하는 법원과의 협의를 통하여 증거 분리 대상사건의 범위 등 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

② 이 지침 중 증거 분리의 주체 등 세부사항은 각급 청의 장이 별도로 정할 수 있다.

제13조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2021. 2. 22.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2021년 2월 22일부터 시행한다.

제2조 【종전 지시 폐지】 이 지침 시행과 동시에 종전 지시 『증거서류 분리제출 시행 지침』 [대검찰청 공판송무과-17592호(2006.11.24.) 「증거서류 분리제출 자백사건 확대 시행」에 첨부]는 이를 폐지한다.

제3조 【경과조치】 이 지침 제2조 제2항 및 제3장은 시행일 이후 공판절차에 회부되거나 정식재판 청구된 사건부터 적용한다.

부 칙(2024. 7. 1.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2024년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2026. 10. 2.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2026년 10월 2일부터 시행한다.